

La cession Dailly

Transformer ses factures en trésorerie sans attendre le paiement du client

R5.04 DROIT DES ACTIVITÉS COMMERCIALES 2 · MME THOUEMENT

Lia Pletinckx-Ferry, Nafissa Mbaye, Romane Da Silva & Sofian Chtioui · BUT3 MDEE · IUT de Roubaix · 2026

Le trou de trésorerie

60 jours

Délai de paiement maximal entre professionnels

L'entreprise

Le client

Salaires et fournisseurs à payer

Paie la facture à la fin du délai

Livraison et facture

Paiement

45 jours

fin de mois, si le contrat le prévoit

13 Md€

de trésorerie en plus pour les PME sans retards de paiement

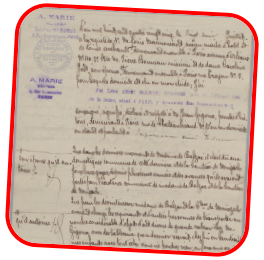
13,4 jours

de retard de paiement en France, fin 2025

Sources : Code de commerce, art. L. 441-10 ; Lamy ; Banque de France, Observatoire des délais de paiement, 24/09/2026, (consulté le 15/10/2026)

De l'huissier au bordereau

AVANT 1981



Signification par huissier

Lourd

Coûteux

LOI DAILLY

Un simple bordereau

Rapide

Simple

Sources : Code civil, ancien art. 1690 ; Banque de France, fiche 421 ; Dalloz ; Lamy, (consulté le 15/10/2026) ; acte d'huissier de 1885 : Maison de Balzac, CC0

Une loi, un code

1981

2 janvier



Loi Dailly

Loi n° 81-1, du nom du sénateur Étienne Dailly

Cession de créances professionnelles

Par la seule remise d'un bordereau

Code monétaire et financier

Articles L. 313-23 à L. 313-35

1981
Loi Dailly

1984
Loi bancaire, qui la modifie

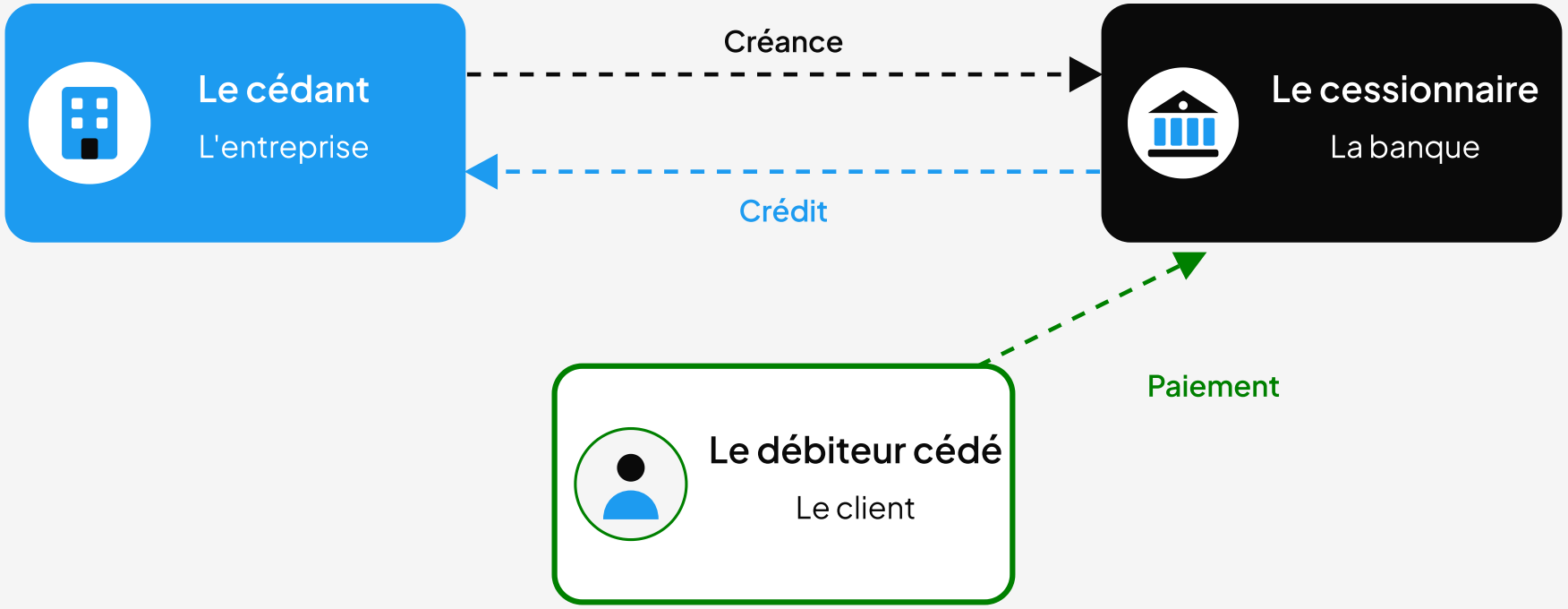
2001
Code monétaire et financier

2016
Fin de la signification dans le Code civil

2025
Bordereau électronique

Sources : Légifrance ; Sénat ; Banque de France, fiche 421 ; Dalloz ; Lamy droit du financement, (consulté le 15/10/2026) ; portrait : Michel Malane, CC BY-SA 4.0

Trois acteurs



Sources : Banque de France, fiche 421 ; Légifrance, art. L. 313-23 ; Dalloz, (consulté le 15/10/2026)

Trois conditions

1 **Un crédit**
Par un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA



2 **Une créance professionnelle**
Entre professionnels



3 **Une créance liquide et exigible**
Même à terme, ou future

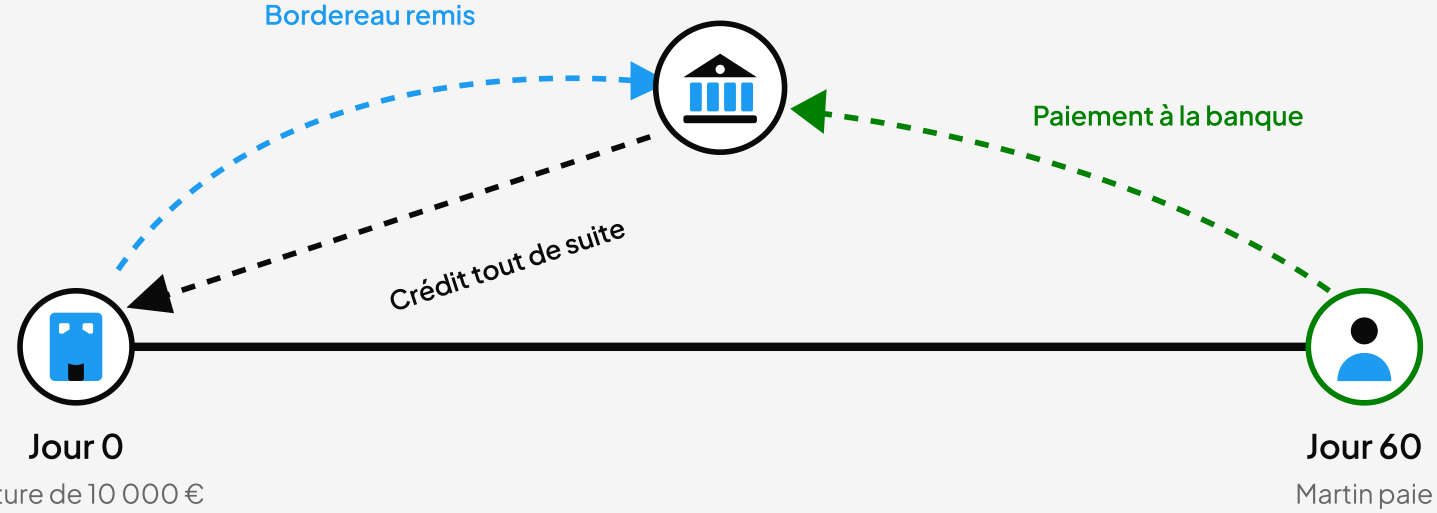


Sources : Légifrance, art. L. 313-23 ; Dalloz ; Lamy, (consulté le 15/10/2026). Textes recherchés avec Claude.

Un exemple fil rouge



Photo : Lukeroberts, CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons



Source : Légifrance, Code monétaire et financier, art. L. 313-23 et suivants, (consulté le 21/10/2026)

La date du bordereau fixe le transfert

Code monétaire et financier

EN VIGUEUR AU 22 OCTOBRE 2026

[...]

Article L313-27

EN VIGUEUR DEPUIS LE 03 JANVIER 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 2

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.

L. 313-27

« prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise »

Entre les parties

Dupont et la banque sont liés dès la remise

La date du bordereau

Apposée par la banque (L. 313-25), pas le jour du paiement

SANS DATE : AUCUN EFFET

Sources : Légifrance, Code monétaire et financier, art. L. 313-25 et L. 313-27, (consulté le 21/10/2026)

Protégée de la faillite du cédant

La créance sort du patrimoine du cédant

Ses autres créanciers ne peuvent pas la saisir

Les sûretés suivent la créance

Même si Dupont est en redressement ou en liquidation



Une cession faite dans cette période peut être attaquée

Sources : CMF, art. L. 313-27 ; Cass. com., 07/12/2004, n° 02-20.732 ; C. com., art. L. 631-8, (consulté le 21/10/2026)

Trois situations pour le client

SITUATION DU CLIENT	IL PAIE	SES EXCEPTIONS
1 · Non informé Pas de notification	**Dupont** qui reverse à la banque	Conservées
2 · Notifié Par tout moyen, R. 313-15	**La banque**	Conservées
3 · Il accepte Acte écrit, L. 313-29	**La banque**	Perdues

Sources : Légifrance, art. L. 313-28, L. 313-29, R. 313-15 ; Cass. com., 17/12/2013, n° 12-26.706, (consulté le 21/10/2026)

L'acceptation, un formalisme strict



Photo : DXR, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

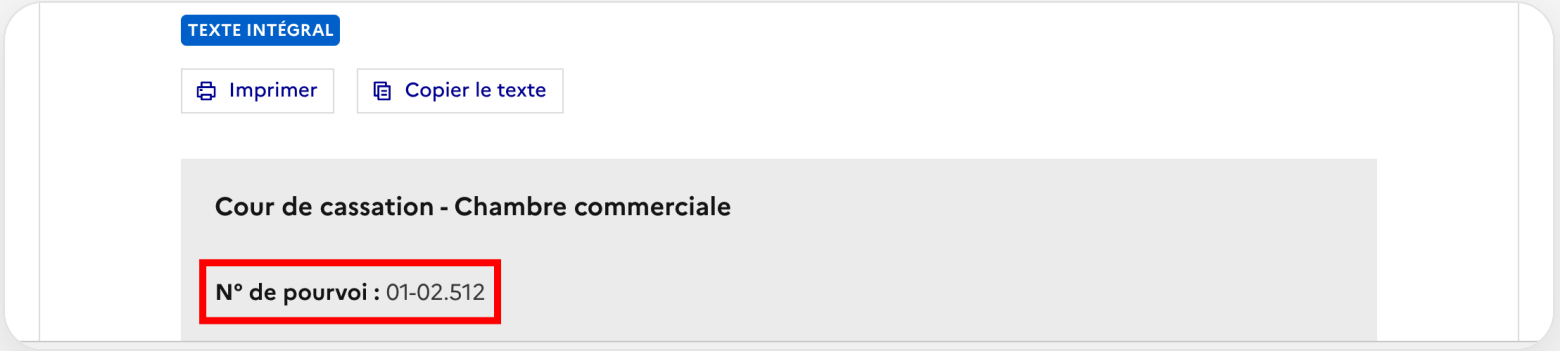
Manuli Auto, 2003

Une lettre qui n'est pas rédigée dans les termes de la loi n'est pas une acceptation.

Acceptation trop tôt

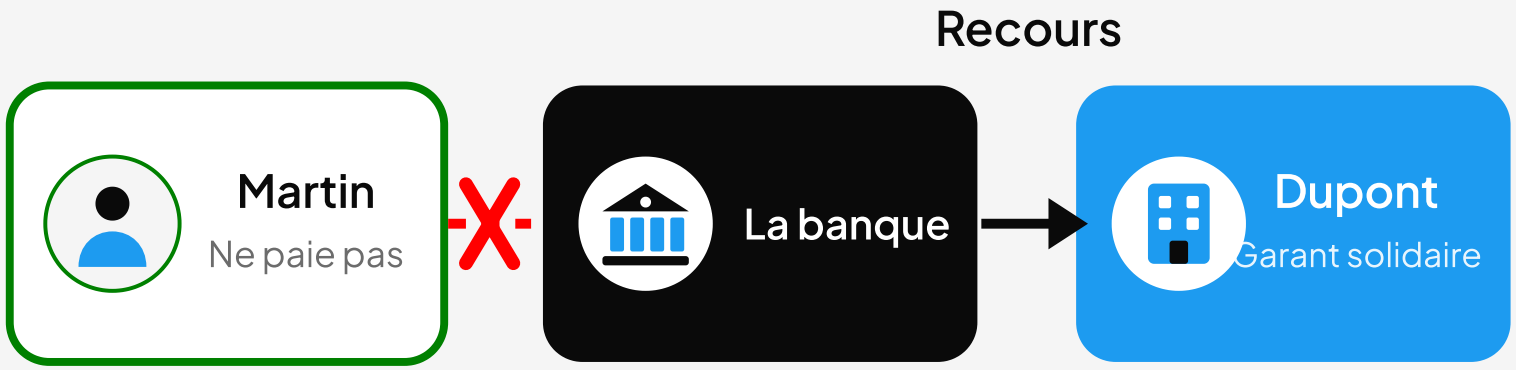
Avant la date du bordereau, elle est sans portée : il faut la confirmer après.





Sources : Cass. com., 29/10/2003, n° 01-02.512 ; Cass. com., 03/11/2015, n° 14-14.373 ; Légifrance, art. L. 313-29, (consulté le 21/10/2026)

La garantie du cédant



Sauf clause de non-recours

Demande amiable d'abord, sauf convention

HEXGO CONSTRUCTIONS, 2017

Condamnation cassée

La banque avait poursuivi la caution du cédant sans avoir d'abord demandé le paiement à la commune débitrice.

Sources : Légifrance, art. L. 313-24 ; Cass. com., 18/01/2017, n° 15-12.951 ; Cass. com., 05/06/2012, n° 11-18.210, (consulté le 21/10/2026)

Les avantages

POUR L'ENTREPRISE

La trésorerie, tout de suite

SANS DAILLY

Attendre 30 à 60 jours

AVEC DAILLY

Tout de suite

POUR L'ENTREPRISE

Un seul bordereau



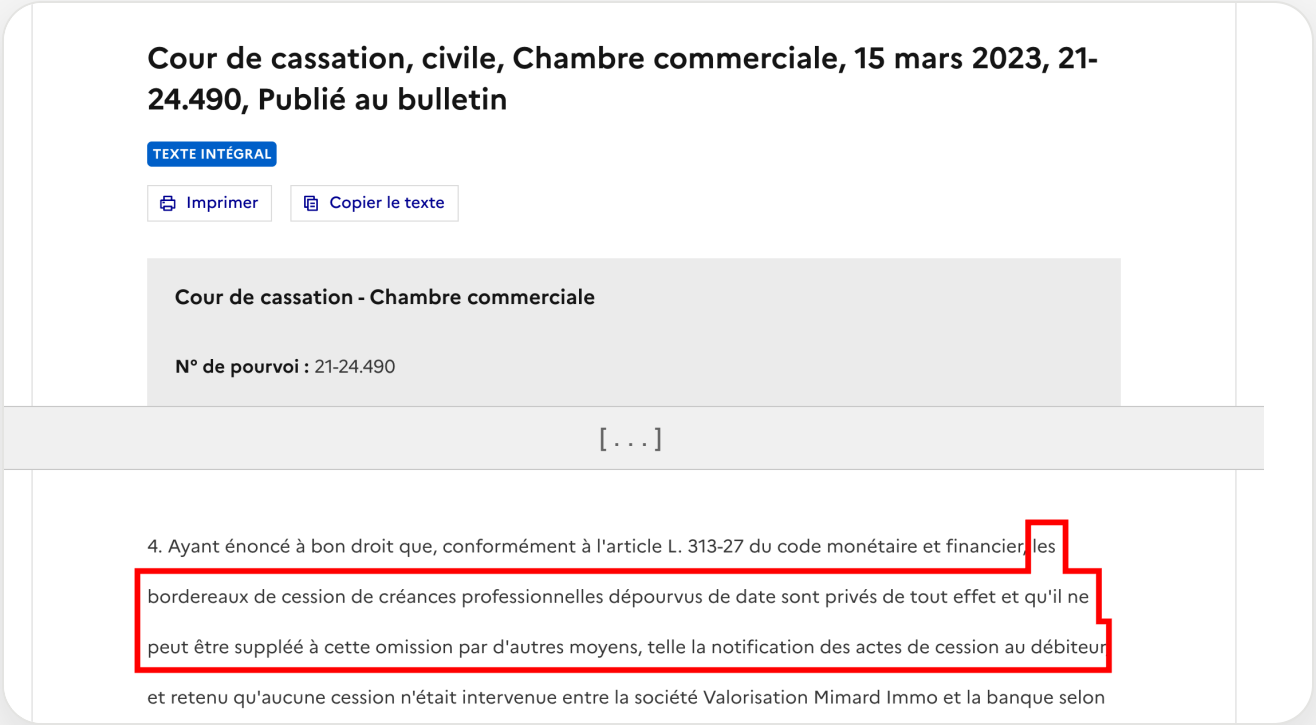
POUR LA BANQUE

La sécurité

- Sûretés transférées
- Opposable dès la date
- Pas de saisie par les autres créanciers

Sources : Légifrance, Code monétaire et financier, art. L. 313-23 et L. 313-27, (consulté le 21/10/2026)

Première limite : le formalisme



Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mars 2023, 21-24.490, Publié au bulletin

TEXTE INTÉGRAL

Imprimer | Copier le texte

Cour de cassation - Chambre commerciale

N° de pourvoi : 21-24.490

[. . .]

4. Ayant énoncé à bon droit que, conformément à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et qu'il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur et retenu qu'aucune cession n'était intervenue entre la société Valorisation Mimard Immo et la banque selon

15 mars 2023

Bordereau sans date : privé de tout effet, la notification ne répare pas l'oubli

14 février 2024

Sans bordereau complet, la cession n'est pas opposable au client, même notifié

SANS DATE : AUCUN EFFET

Sources : Légifrance, art. L. 313-23 ; Cass. com., 15/03/2023, n° 21-24.490 ; Cass. com., 14/02/2024, n° 22-14.784, (consulté le 21/10/2026)

Deuxième et troisième limites : le coût et le risque

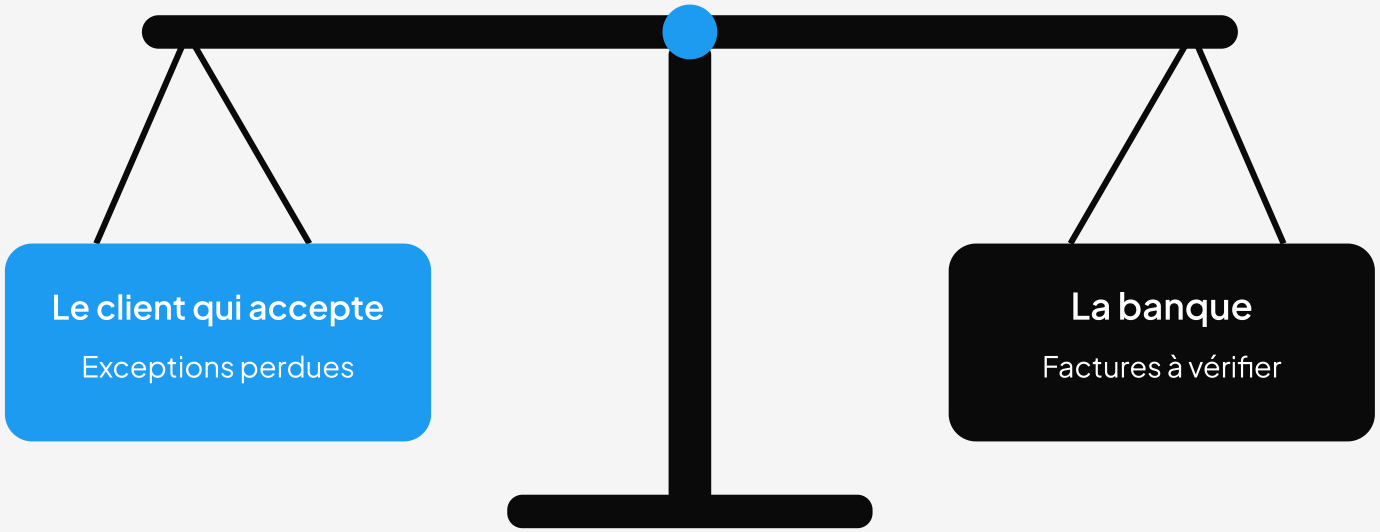
Intérêts et commissions

La banque se rémunère : cher pour une entreprise déjà fragile

	CESSION DAILLY	AFFACTURAGE
Le client ne paie pas	Le risque reste chez l'entreprise	Peut être pris en charge
Poste clients	Géré par l'entreprise	Gestion complète
Garantie	Garant solidaire du paiement Sauf convention contraire	Selon le contrat

Sources : Légifrance, art. L. 313-24 ; Dalloz ; Lamy droit du financement, (consulté le 21/10/2026)

Quatrième limite : le client et la banque



Code monétaire et financier

EN VIGUEUR AU 22 OCTOBRE 2026

[...]

Article L313-29

EN VIGUEUR DEPUIS LE 03 JANVIER 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 2

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ".

Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

L. 313-29

« le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit […] les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau »

Sources : Légifrance, art. L. 313-29 ; Dalloz ; Lamy droit du financement, (consulté le 21/10/2026)

Dailly ou affacturage ?



Photo : Chabe01, CC0, Wikimedia Commons

CESSION DAILLY

Mobiliser ses factures auprès de sa banque

Rapide | Sécurisée | Peu de formalités

AFFACTURAGE

Gestion complète du poste clients

Risque d'impayé possiblement pris en charge

Merci de votre attention

Sources : Légifrance, art. L. 313-23 et suivants ; Dalloz ; Lamy droit du financement, (consulté le 21/10/2026)

Axes d'amélioration (page pour nous, à retirer avant le passage)

Sofian

SLIDES 1 À 6 · ≈ 5 MIN 15

SLIDES

La slide 4 est la plus chargée : garder la frise ou la liste, pas les deux.

À DIRE

Couper 30 secondes : un chiffre et une date par slide, sans les lire.

Lia

PARTIE 2 · BORDEREAU

SLIDES

À ajouter entre les slides 6 et 7 : mentions du bordereau, escompte ou garantie. Son texte n'est pas encore dans le Doc.

À DIRE

Finir sur la date du bordereau, que Romane reprend juste après.

Romane

SLIDES 7 À 12 · ≈ 5 MIN 40

SLIDES

Une idée par slide, bonne progression. La slide 12 est la plus dense.

À DIRE

Trop long pour 5 minutes : ne citer qu'un arrêt à l'oral et expliquer « opposable aux tiers », « exceptions », « garant solidaire » avec des mots simples.

Nafissa

SLIDES 13 À 17 · ≈ 3 MIN 15

SLIDES

Les slides 14 à 16 reprennent des points de Romane : les présenter comme un bilan.

À DIRE

Il reste 1 min 30 : définir l'affacturage avant la conclusion et reprendre Dupont et Martin en exemple.

Pour tout le groupe : garder Dupont et Martin dans toutes les parties, le même vocabulaire (cédant, cessionnaire, débiteur cédé), préparer les transitions et chronométrer l'ensemble : 20 minutes. **Références vérifiées sur Légifrance le 21/10 :** quelques points à corriger dans vos textes du Doc (liste de vérification).

Durées estimées à 150 mots par minute, d'après les notes orateur (touche N)